



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (alm)
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mambruk T/RW 002/000 Kelurahan Wagom Kecamatan Pariwari Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat (sesuai Kartu Tanda Penduduk) atau Griya Joho Asri 4 Desa Joho Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (alamat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.KAP/149/X/Res.42/2023/Satresnarkoba tertanggal 31 Oktober 2023, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 3 Nopember 2023 kemudian ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DEWI YUANITA AGUSTIN, S.H., BIMA SETYAWAN, S.H., MUHAMMAD RIDHA, S.H.**, Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office **DEWI YUANITA & Associates** yang beralamat di Gedung PDIN Lt. 3 Jl. C.Simanjuntak Terban Gondokuman Yogyakarta Telp; 082243427337. Baik sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 09/01 / SK / DYA / 2023 tanggal 10 Januari 2024 dan Didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta teranggal 22 - 1 - 2024 dengan Nomor : 46/PID/I/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: NO.REG.PERK:PDM-03/RP.9/01/2024 tertanggal 15 januari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Gemblakan, Danurejan,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi Ganja berat kurang lebih 51, 84 gram;
- Paket A berat kurang 1,18 gram;
Ganja lebih
- Paket B berat kurang 1,05 gram;
Ganja lebih
- Paket C berat kurang 1,12 gram;
Ganja lebih
- Paket D berat kurang 1,15 gram;
Ganja lebih
- Paket E berat kurang 1,15 gram;
Ganja lebih
- Paket F berat kurang 1,38 gram;
Ganja lebih
- Paket G berat kurang 1,12 gram;
Ganja lebih
- Paket H berat kurang 1,33 gram;
Ganja lebih
- Paket I berat kurang 1,19 gram;
Ganja lebih
- Paket J berat kurang 1,32 gram;
Ganja lebih
- Paket K berat kurang 1,10 gram;
Ganja lebih
- Paket L berat kurang 0,95 gram;
Ganja lebih
- Paket M berat kurang 1,38 gram;
Ganja lebih
- Paket N berat kurang 1,20 gram;
Ganja lebih
- Paket O berat kurang 1,40 gram;



- Ganja lebih
- Paket P berat kurang 1,36 gram;
Ganja lebih
- Paket Q berat kurang 1,12 gram;
Ganja lebih
- Paket R berat kurang 1,208 gram;
Ganja lebih
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam;

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Jordi (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Jordi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman. Kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 3125/NNF/2023 tanggal 7 November 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan :
BB-6771/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 57,3 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 57,2 gram, BB-6772/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,98671 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,97068 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Gemblakan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi Ganja berat kurang lebih 51,84 gram;
 - Paket A berat kurang 1,18 gram; Ganja lebih
 - Paket B berat kurang 1,05 gram; Ganja lebih
 - Paket C berat kurang 1,12 gram; Ganja lebih
 - Paket D berat kurang 1,15 gram;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Ganja lebih
- Paket E berat kurang 1,15 gram;
Ganja lebih
- Paket F berat kurang 1,38 gram;
Ganja lebih
- Paket G berat kurang 1,12 gram;
Ganja lebih
- Paket H berat kurang 1,33 gram;
Ganja lebih
- Paket I berat kurang 1,19 gram;
Ganja lebih
- Paket J berat kurang 1,32 gram;
Ganja lebih
- Paket K berat kurang 1,10 gram;
Ganja lebih
- Paket L berat kurang 0,95 gram;
Ganja lebih
- Paket M berat kurang 1,38 gram;
Ganja lebih
- Paket N berat kurang 1,20 gram;
Ganja lebih
- Paket O berat kurang 1,40 gram;
Ganja lebih
- Paket P berat kurang 1,36 gram;
Ganja lebih
- Paket Q berat kurang 1,12 gram;
Ganja lebih
- Paket R berat kurang 1,208 gram;
Ganja lebih
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam;

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Jordi (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Jordi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan



Terdakwa masih kurang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman. Kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja.

- Bahwa Terdakwa terakhir kali Menggunakan Ganja pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman bersama dengan sdr. Jordi dengan cara Ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 1 (satu) linting rokok Ganja.
- Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 3125/NNF/2023 tanggal 7 November 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan :
BB-6771/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 57,3 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 57,2 gram, BB-6772/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,98671 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,97068 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00111691, tanggal 01 November 2023, atas nama pasien Muhammad Faris Isra Hatala, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRURI SABTONO N, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condong catur Depok Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, petugas menunjukkan surat perintah tugas ;
 - Bahwa Barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih berisi :
 - 1 (satu) buah kantong palstik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram;
 - Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP WIDODO, S.Sos telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Gemblakan Danurejan Yogyakarta, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan setelah itu dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mengaku bernama Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/ 016 Dero Condongcatur Depok Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih berisi :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram;
 - Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan waktu pertama kali diperoleh dari sdr.JORDI, sdr.BRIANT dan kedua mengambil di rumah kontrakan sdr EGA, selanjutnya Terdakwa, sdr.JORDI . sdr.BRIANT dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah diuji coba di laboratorium;
 - Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai mahasiswa;
 - Bahwa pada waktu penangkapan sempat ditanyakan kepada Terdakwa . bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang terkait;
 - Bahwa pada waktu penangkapan disitu ada Terdakwa, sdr.JORDI, sdr,BRIANT karena mereka berteman dan asalnya dari Papua semua dan waktu itu dititipi ganja sebanyak 2 (dua) paket sama sdr. EGA sedang beratnya tidak tahu;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara langsung dari sdr JORDI pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman. Kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauc sebanyak 2 (dua) paket Ganja;

- Bahwa dari jumlah total semua sejumlah dari 18 (delapan belas) paket jadi 21 (dua puluh satu gram);
- Bahwa Barang bukti berupa ; - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih Isinya berupa : - 1 (satu) buah kantong palstik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram; Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ; Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ; Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ; Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ; Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ; Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ; Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ; Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ; Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ; Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ; Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ; Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ; Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ; Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ; Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ; 1 (satu) Pack Plastik Klip; 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam;
- Bahwa dari total sejumlah 21 gram dibuat menjadi 18 (delapan belas) paket dan menurut pengakuannya akan dipakai sendiri;
- Bahwa katanya ganja tersebut diperoleh dari sdr JORDI;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sdr.JORDI dan darimana membeli ganja tersebut;
- Bahwa Sdr JORDI sekarang DPO dan belum ditangkap;
- Bahwa yang beli hanya Terdakwa dan sdr.BRIANT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan menerima ganja dari sdr JORDI pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2023 ;
- bahwa waktu penangkapan disitu ada Terdakwa, sdr.JORDI, sdr,BRIANT karena mereka berteman dan asalnya dari Papua semua dan waktu itu dititipi ganja sebanyak 2 (dua) paket sama sdr. EGA sedang beratnya tidak tahu;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya mereka dengan narkoba jenis ganja tersebut kemungkinan sama-sama memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditempat kos warna abu-abu tersebut tempat kos sdr.BRIANT;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama sdr. BRIANT, dan disitu tidak tidur namun ada didalam kamar sedang duduk-duduk serta tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau letaknya ada dilemari dalam kamarnya sdr.BRIANT dan tas tersebut miliknya sdr. BRIANT ;
- Bahwa pada saat 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau tersebut diketemukan diakuinya miliknya Terdakwa FARIS ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FANI KRISNAWARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condong catur Depok Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, petugas menunjukkan surat perintah tugas ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa Barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih berisi :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram;
 - Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP WIDODO, S.Sos telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Gemblakan Danurejan Yogyakarta, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan setelah itu dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mengaku bernama Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/ 016 Dero Condongcatur Depok Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa , kemudian dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa ;



- 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih berisi :
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram;
- Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ;
- Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ;
- Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ;
- Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ;
- Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ;
- Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ;
- Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ;
- Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ;
- Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ;
- Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ;
- Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ;
- Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ;
- Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ;
- Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ;
- Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ;
- Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ;
- Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ;
- Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ;
- 1 (satu) Pack Plastik Klip
- 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan waktu pertama kali diperoleh dari sdr.JORDI, sdr.BRIANT dan kedua mengambil di rumah kontrakan sdr EGA, selanjutnya Terdakwa, sdr.JORDI . sdr.BRIANT dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah diuji coba di laboratorium;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai mahasiswa;
- Bahwa pada waktu penangkapan sempat ditanyakan kepada Terdakwa . bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan disitu ada Terdakwa, sdr.JORDI, sdr,BRIANT karena mereka berteman dan asalnya dari Papua semua dan waktu itu dititipi ganja sebanyak 2 (dua) paket sama sdr. EGA sedang beratnya tidak tahu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara langsung dari sdr JORDI pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman. Kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja;
- Bahwa dari jumlah total semua sejumlah dari 18 (delapan belas) paket jadi 21 (dua puluh satu gram);
- Bahwa Barang bukti berupa ; - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih Isinya berupa : - 1 (satu) buah kantong palstik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram; Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ; Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ; Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ; Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ; Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ; Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ; Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ; Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ; Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ; Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ; Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ; Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ; Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ; Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ; Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ; 1 (satu) Pack Plastik Klip; 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam;
- Bahwa dari total sejumlah 21 gram dibuat menjadi 18 (delapan belas) paket dan menurut pengakuannya akan dipakai sendiri;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya ganja tersebut diperoleh dari sdr JORDI;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sdr.JORDI dan darimana membeli ganja tersebut;
- Bahwa Sdr JORDI sekarang DPO dan belum ditangkap;
- Bahwa yang beli hanya Terdakwa dan sdr.BRIANT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan menerima ganja dari sdr JORDI pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2023 ;
- bahwa waktu penangkapan disitu ada Terdakwa, sdr.JORDI, sdr,BRIANT karena mereka berteman dan asalnya dari Papua semua dan waktu itu dititipi ganja sebanyak 2 (dua) paket sama sdr. EGA sedang beratnya tidak tahu;
- Bahwa hubungannya mereka dengan narkoba jenis ganja tersebut kemungkinan sama-sama memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditempat kos warna abu-abu tersebut tempat kos sdr.BRIANT;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama sdr. BRIANT, dan disitu tidak tidur namun ada didalam kamar sedang duduk-duduk serta tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau letaknya ada dilemari dalam kamarnya sdr.BRIANT dan tas tersebut miliknya sdr. BRIANT ;
- Bahwa pada saat 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau tersebut diketemukan diakuinya miliknya Terdakwa FARIS ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja);

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condong catur Depok Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, petugas menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih berisi :
 - 1 (satu) buah kantong palstik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram;
 - Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam



- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP WIDODO, S.Sos telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Gemblakan Danurejan Yogyakarta, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan setelah itu dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mengaku bernama Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/ 016 Dero Condongcatur Depok Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih berisi :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram;
 - Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ;
 - Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ;
 - Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ;
 - Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ;
 - Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ;
 - Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ;
 - Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ;
 - Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ;
 - Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ;
 - Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ;
 - Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ;
 - Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ;
 - Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan waktu pertama kali diperoleh dari sdr.JORDI, sdr.BRIANT dan kedua mengambil di rumah kontrakan sdr EGA, selanjutnya Terdakwa, sdr.JORDI . sdr.BRIANT dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sudah diuji coba di laboratorium;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai mahasiswa;
- Bahwa pada waktu penangkapan sempat ditanyakan kepada Terdakwa . bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang terkait;
- Bahwa pada waktu penangkapan disitu ada Terdakwa, sdr.JORDI, sdr,BRIANT karena mereka berteman dan asalnya dari Papua semua dan waktu itu dititipi ganja sebanyak 2 (dua) paket sama sdr. EGA sedang beratnya tidak tahu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara langsung dari sdr JORDI pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman. Kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja;
- Bahwa dari jumlah total semua sejumlah dari 18 (delapan belas) paket jadi 21 (dua puluh satu gram);
- Bahwa Barang bukti berupa ; - 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih Isinya berupa : - 1 (satu) buah kantong palstik warna putih isi ganja berat kurang lebih 51,83 gram; Paket ganja A berat kurang lebih 1,18 gram ; Paket ganja B berat kurang lebih 1,05 gram ; Paket ganja C berat kurang lebih

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



1,12 gram ; Paket ganja D berat kurang lebih 1,15 gram ; Paket ganja E berat kurang lebih 1,15 gram ; Paket ganja F berat kurang lebih 1,38 gram ; Paket ganja G berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja H berat kurang lebih 1,33 gram ; Paket ganja I berat kurang lebih 1,19 gram ; Paket ganja J berat kurang lebih 1,32 gram ; Paket ganja K berat kurang lebih 1,10 gram ; Paket ganja L berat kurang lebih 1,18 gram ; Paket ganja M berat kurang lebih 0,95 gram ; Paket ganja N berat kurang lebih 1,20 gram ; Paket ganja O berat kurang lebih 1,40 gram ; Paket ganja P berat kurang lebih 1,36 gram ; Paket ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram ; Paket ganja R berat kurang lebih 1,208 gram ; 1 (satu) Pack Plastik Klip; 1 (satu) Buah Handphone Iphone 7 Warna Hitam;

- Bahwa dari total sejumlah 21 gram dibuat menjadi 18 (delapan belas) paket dan menurut pengakuannya akan dipakai sendiri;
- Bahwa katanya ganja tersebut diperoleh dari sdr JORDI;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sdr.JORDI dan darimana membeli ganja tersebut;
- Bahwa Sdr JORDI sekarang DPO dan belum ditangkap;
- Bahwa yang beli hanya Terdakwa dan sdr.BRIANT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan menerima ganja dari sdr JORDI pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2023 ;
- bahwa waktu penangkapan disitu ada Terdakwa, sdr.JORDI, sdr,BRIANT karena mereka berteman dan asalnya dari Papua semua dan waktu itu dititipi ganja sebanyak 2 (dua) paket sama sdr. EGA sedang beratnya tidak tahu;
- Bahwa hubungannya mereka dengan narkoba jenis ganja tersebut kemungkinan sama-sama memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditempat kos warna abu-abu tersebut tempat kos sdr.BRIANT;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang bersama sdr. BRIANT, dan disitu tidak tidur namun ada didalam kamar sedang duduk-duduk serta tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau letaknya ada dilemari dalam kamarnya sdr.BRIANT dan tas tersebut miliknya sdr. BRIANT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau tersebut diketemukan diakuinya miliknya Terdakwa FARIS ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BRIANT VICTORY JOFAN LEMAUK** anak dari **JOHN LEMAUK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condong catur Depok Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama Terdakwa Faris sedang tiduran di kamar;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, petugas menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saya digeledah berupa :
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip kecil berisi ganja dengan berat $\pm 1,04$ gr (satu koma nol empat gram) ;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip kecil berisi ganja dengan berat $\pm 0,55$ gr (nol koma lima puluh lima) ;
 - 1 (satu) Pack kertas paper merk radja mas ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Pack Plastik Klip kecil berisi ganja dengan berat $\pm 1,04$ gr (satu koma nol empat gram) ; 1 (satu) Pack Plastik Klip kecil berisi ganja dengan berat $\pm 0,55$ gr (nol koma lima puluh lima) yang berupa ganja miliknya teman saya yang bernama EGA sedangkan 1 (satu) Pack kertas paper merk radja mas milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) plastik klip berisi ganja semula saya simpan didalam lemari kamar saya sebelah atas

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) Pack kertas paper merk radja mas milik saya letakkan di dalam lemari sebelah bawah;

- Bahwa awalnya narkoba tersebut milik sdr.EGA Ketika Terdakwa FARIS datang ke rumah kost saksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) Ketika bertemu dengan saksi sambil meyerahkan 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis ganja tersebut mengatakan "ini barangnya EGA" kemudian saksi menerimanya selanjutnya saksi simpan didalam lemari saksi disebelah atas;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.EGA sebagai teman kampus;
- Bahwa sdr.EGA sering main ke tempat kos saksi ;
- Bahwa saksi baru sekali dititipi barang oleh sdr.EGA sedang teman lainnya tidak ada ;
- Bahwa sepengetahuan saya Terdakwa sering membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali di tempat kos sdr.EGA ;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang dipakai miliknya Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat saksi akan tidur pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekkira pukul 01.00 WIB saya mendengar ada suara motor yang masuk ke dalam area tempat kost saksi, kemudian saksi membuka pintu kamar kost dan saksi melihat Terdakwa , selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berjalan menghampiri saya dan kemudian saya persilahkan masuk ke dalam kamar saksi, kemudian Terdakwa melihat tugas kuliah saksi karena sama-sama teman kuliah 1 (satu) kampus di Mercubuana;
- Bahwa Tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan menyodorkan kepada saksi sambil mengatakan "INI BARANGNYA EGA" setelah itu saksi terima dan melihat bahwa barang yang diberikan itu berupa 2 (dua) plastic klip berisi ganja , kemudian saksi simpan didalam lemari saksi di sebelah atas, setelah itu saksi kembali berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit setelah Terdakwa pulang dan sekira pukul 02.00 WIB datang beberapa orang sambil menunjukkan surat tugas dan mengaku dari Kepolisian Polresta Yogyakarta , kemudian saya disuruh

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kamar seseorang yang bernama KOSTAN, kemudian petugas kembali lagi ke kamar saksi sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti serta terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti tersebut, setelah itu saya dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Yogyakarta ;

- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bercerita;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali , yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira sebulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali plastic klip ganja dan yang kedua adalah yang tadi malam, dan yang pertama Terdakwa menyerahkan untuk saksi secara cuma-cuma , yang kedua adalah untuk sdr.EGA ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memakai ganja sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16 wib di rumah kost abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condongcatur Depok Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta berasam-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba yang dipakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condongcatur Depok Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de Charge /meringankan yaitu :

1. Saksi RIVALDY RIFAI HATALA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai adik saksi;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa pada waktu ditangkap di Polda karena adanya tindak pidana narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar ada 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu bernama Briant dan Konstan kaitannya dengan Terdakwa sebagai teman kuliah;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kuliah Terdakwa ada permasalahan karena akan ditahan dengan cara bermain dengan lingkungan orang Papua selepas SMA dan tidak bisa melanjutkan kuliah dan itu kejadiannya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai dan tidak pernah direhap;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali cerita;
- Bahwa saat itu papa saksi baru meninggal dunia dan masalah keluarga ;
- Bahwa saksi tahu namanya JORDI tetapi saksi tidak tahu orangnya secara langsung apa itu sdr. JORDI merupakan teman kuliahnya atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar dalam BAP Terdakwa membeli ganja dari sdr JORDI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Oktober 2023 seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru saksi bayar sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedang untuk pelunasannya ketika saksi mengambil Ganja yang kedua kalinya sebesar Rp 1.000.000,00 Ganjanya (satu juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa membeli di kontrakan sdr. Ega daerah Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman; Kedua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 Wib melalui Transfer sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi masih uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menerima Ganjanya dari sdr. Jordi ketika pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kontrakan teman Terdakwa yang bernama sdr. Ega yaitu di daerah Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa pernah bercerita sewaktu Terdakwa tidak memakai karena hasil pertemanan ;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh Terdakwa pada bulan Oktober dan pernah di hubungi oleh sdr.JORDI diberi ganja;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kalau Terdakwa sering diberi ganja oleh sdr JORDI;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja, yang saksi tahu kalau Terdakwa pernah memakai saja ;
- Bahwa setahu saksi keluarga memberikan uang saku untuk setiap minggunya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bayar SPP dan saksi juga sewaktu bekerja di Jakarta pernah memberikan kiriman uang kepada Terdakwa setelah itu saksi pindah ke Yogyakarta jadi 1 (satu) bersama kakak saksi tersebut ;
- Bahwa saksi masih 1 (satu) kos dengan Terdakwa dan juga saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ini baru pertama kali;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa belum pernah direhab ;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kos abu-abu kamar No.10 Mancasan Kidul Rt/Rw.007/016 Dero Condong catur Depok Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Ganja tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli secara langsung dari sdr.JORDI;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa pada waktu ditangkap di Polda karena adanya tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa masih kuliah semester 3 (tiga) dan umur 22 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JORDI tersebut adalah teman kuliahnya tetapi beda fakultas sebagai kakak Tingkat ;
- Bahwa ceritanya Terdakwa bisa memakai narkoba jenis ganja tersebut pada Tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa memasukan Ganja ke dalam plastic klip dan menjadi 18 paket Ganja. selanjutnya Terdakwa menambah yang sisa dari pembelian Ganja pertama sebanyak 2 paket Ganja lalu setelah itu Terdakwa pergi ke kost pacar Terdakwa untuk mengerjakan tugas kuliah dengan membawa tas isi Ganja. Kemudian pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Ega dengan maksud mau memberikan Ganja pada sdr. Ega secara gratis namun sdr. Ega bilang *"udah boy kamu titip ke Bryan aja"* setelah itu Terdakwa pamit pulang ke pacar Terdakwa kemudian tapi setelah itu Terdakwa tetap ke kost saksi Briant Victory Jofan Lemauk dan sesampainya di kost saksi Briant Victory Jofan Lemauk sekira pukul 01.00 Wib dan sudah masuk tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa bertemu dengan BRYAN lalu setelah bertemu kami ngobrol dikit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 paket Ganja dari tas Terdakwa dan kemudian memberikan 2 paket Ganja pada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sambil mengatakan *"ini barangnya sdr. Ega dia nyuruh nitip ke kamu"* lalu diterima oleh saksi Briant Victory Jofan Lemauk dan kemudian saksi Briant Victory Jofan Lemauk menyimpan didalam lemari bagian atas. Setelah menyerahkan Ganja tersebut Terdakwa hendak pamit meninggalkan kost saksi Briant Victory Jofan Lemauk lalu ketika Terdakwa keluar dari kamar kost dan ditemani saudara saksi Briant Victory Jofan Lemauk ada polisi menggerebek Terdakwa dan saksi Briant Victory Jofan Lemauk kemudian Terdakwa digeledah oleh polisi dan menemukan barang bukti Ganja didalam tas Terdakwa yang saat itu Terdakwa tentang di badan. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar saudara saksi Briant Victory Jofan Lemauk dan menemukan 2 paket Ganja yang disimpan saksi Briant Victory Jofan Lemauk di dalam lemari bagian atas. Setelah itu semua kami berdua di bawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dikenalkan sdr JORDI dengan EGA dan sdr. EGA akan memberikan ganja secara gratis setelah itu Terdakwa pakai selanjutnya minta tolong ke Terdakwa untuk dijualkan namun Terdakwa menerima uangnya dan hanya melihat saja seperti kecanduan, sedang uangnya masuk ke sdr JORDI;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal dan membenarkan akan barang bukti yang diperlihatkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual lagi ;
- Bahwa saat di Papua pernah memakai karena waktu itu papa Terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa Sdr. JORDI memberikan uang kuliah pada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar SPP;
- Bahwa dalam sehari-hari Terdakwa harus memakai karena tahu kalau emosional Terdakwa tinggi ;
- Bahwa Terdakwa mulai pakai sejak sekolah SMA di Papua;
- Bahwa keluarga tahu pernah memakainya dan tunda untuk bekeluarga dan memakai sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Terdakwa tahu sebelum kuliah Terdakwa ada permasalahan karena akan ditahan dengan cara bermain dengan lingkungan orang juga, selepas SMA dan tidak bisa melanjutkan kuliah dan itu kejadiannya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai dan tidak pernah direhap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah kena perkara maupun perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari- hari;
- Bahwa Terdakwa membelinya seminggu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr.JORDI harganya Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli ganja dari sdr. Jordi yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui transfer sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja tersebut hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman dari sdr.JORDI juga;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi hingga Terdakwa menyerahkan ganja tersebut dari sdr JORDI kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman saya memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr JORDI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Oktober 2023 seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedang untuk pelunasannya ketika Terdakwa mengambil Ganja yang kedua kalinya sebesar Rp 1.000.000,00 Ganjanya (satu juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa membeli di kontrakan sdr. Ega daerah Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 Wib melalui Transfer sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saya masih uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima Ganjanya dari sdr. Jordi ketika pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kontrakan teman Terdakwa yang bernama sdr. Ega yaitu di daerah Sanggrahan Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seharusnya masih kuliah ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Gemblakan, Danurejan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi Ganja berat kurang lebih 51,84 gram;
- Paket Ganja A berat kurang lebih 1,18 gram;
- Paket Ganja B berat kurang lebih 1,05 gram;
- Paket Ganja C berat kurang lebih 1,12 gram;
- Paket Ganja D berat kurang lebih 1,15 gram;
- Paket Ganja E berat kurang lebih 1,15 gram;
- Paket Ganja F berat kurang lebih 1,38 gram;
- Paket Ganja G berat kurang lebih 1,12 gram;
- Paket Ganja H berat kurang lebih 1,33 gram;
- Paket Ganja I berat kurang lebih 1,19 gram;
- Paket Ganja J berat kurang lebih 1,32 gram;
- Paket Ganja K berat kurang lebih 1,10 gram;
- Paket Ganja L berat kurang lebih 0,95 gram;
- Paket Ganja M berat kurang lebih 1,38 gram;
- Paket Ganja N berat kurang lebih 1,20 gram;
- Paket Ganja O berat kurang lebih 1,40 gram;
- Paket Ganja P berat kurang lebih 1,36 gram;
- Paket Ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram;
- Paket Ganja R berat kurang lebih 1,208 gram;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam;
- Bahwa barang bukti Paket Ganja diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Jordi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Jordi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja;
- Bahwa Ganja yang ditemukan oleh polisi dari Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket Ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 73,548 gram, dan Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Jordi (DPO) kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paketan-paketan dengan berat bervariasi dari yang terkecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram hingga berat kurang lebih 51 (tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine Terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 3125/NNF/2023 tanggal 7 November 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan :
BB-6771/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 57,3 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 57,2 gram, BB-6772/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,98671 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,97068 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00111691, tanggal 01 November 2023, atas nama pasien Muhammad Faris Isra Hatala, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan :

Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim setelah memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut dari fakta-fakta dipersidangan Hakim langsung memilih pasal yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (Alm)** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari



tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat fakta :

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih isi Ganja berat kurang lebih 51, 84 gram;
 - Paket Ganja A berat kurang lebih 1,18 gram;
 - Paket Ganja B berat kurang lebih 1,05 gram;
 - Paket Ganja C berat kurang lebih 1,12 gram;
 - Paket Ganja D berat kurang lebih 1,15 gram;
 - Paket Ganja E berat kurang lebih 1,15 gram;
 - Paket Ganja F berat kurang lebih 1,38 gram;
 - Paket Ganja G berat kurang lebih 1,12 gram;
 - Paket Ganja H berat kurang lebih 1,33 gram;
 - Paket Ganja I berat kurang lebih 1,19 gram;
 - Paket Ganja J berat kurang lebih 1,32 gram;
 - Paket Ganja K berat kurang lebih 1,10 gram;
 - Paket Ganja L berat kurang lebih 0,95 gram;
 - Paket Ganja M berat kurang lebih 1,38 gram;
 - Paket Ganja N berat kurang lebih 1,20 gram;
 - Paket Ganja O berat kurang lebih 1,40 gram;
 - Paket Ganja P berat kurang lebih 1,36 gram;
 - Paket Ganja Q berat kurang lebih 1,12 gram;
 - Paket Ganja R berat kurang lebih 1,208 gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam;
- Bahwa barang bukti Paket Ganja diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Jordi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Jordi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 00.54 wib melalui top up Dana sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari harga sebenarnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih kurang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Ganja dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di daerah Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kost Abu-abu kamar No. 10 Mancasan Kidul RT/RW:007/016 Dero, Condongcatur, Depok, Sleman Terdakwa memberikan Ganja titipan dari sdr. Ega kepada saksi Briant Victory Jofan Lemauk sebanyak 2 (dua) paket Ganja;
- Bahwa Ganja yang ditemukan oleh polisi dari Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket Ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 73,548 gram, dan Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Jordi (DPO) kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paketan-paketan dengan berat bervariasi dari yang terkecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram hingga berat kurang lebih 51 (tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine Terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 3125/NNF/2023 tanggal 7 November 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan :

BB-6771/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 57,3 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 57,2 gram, BB-6772/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,98671 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,97068 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00111691, tanggal 01 November 2023, atas nama pasien Muhammad Faris Isra Hatala, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun hanyalah seorang Mahasiswa dan saat Terdakwa ditangkap, oleh team Ditresnarkoba Polda DIY diamankan barang bukti berupa : Ganja yang ditemukan oleh polisi dari Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket Ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 73,548 gram, dan Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Jordi (DPO) kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paketan-paketan dengan berat bervariasi dari yang terkecil dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram hingga berat kurang lebih 51 (tujuh puluh satu) gram yang diakui milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang, dan tidak mempunyai surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut, maka keberadaan pada diri Terdakwa tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki ganja tersebut atas kehendaknya sendiri, padahal kepemilikan tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, dan pemilikan tersebut menyimpang dari peruntukan dan peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur **'tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman'** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap penjatuan pidana kepada Terdakwa majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya memberikan dari Penasihat Hukum memohon kepada Terdakwa untuk diterapkan pasal 127 KUHP yang menurut majelis Hakim maksud dari Penasihat hukum lebih tepat ke Pasal 127 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tentang penyalah guna*;

Menimbang, bahwa dari Pledoi Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap penilaian Penasehat Hukum terhadap Terdakwa tidaklah tepat untuk dikenakan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim tentulah haruslah dilihat secara fakta pula dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan serta saat penggeledahan didapat fakta Barang bukti jelas ditemukan ada ditangan Terdakwa dengan jumlah yang sangat besar yang sudah dibuat dalam paketan-paketan kecil dan diakui ada keinginan Terdakwa untuk memperjual belikan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan apa yang telah Terdakwa siapkan tersebut tidak lebih dari sebuah rencana yang ada dalam diri Terdakwa untuk melakukan peredaran Narkoba jenis ganja, namun hal tersebut belum terjadi dikarenakan niat Terdakwa tersebut keburu tertangkap oleh Petugas Disresnarkoba Polda DIY. Sehingga terhadap Terdakwa sudah tepat sebagaimana apa yang telah majelis hakim uraikan dalam Unsur dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga apa yang menjadi pledoi Penasihat hukum dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (*vide pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip.

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam.

Merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya di Rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa masih muda dan masih kuliah;
- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 **tentang NARKOTIKA** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faris Isra Hatala Bin Ridwan Hatala (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Iphone 7 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 25 April 2024, oleh kami, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,Heri

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H. , Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.